

تقرير دراسي متخصص في التشريع العمالي المقارن

# إنهاء عقد العمل بإرادة أحد طرفيه أو كليهما

دراسة تحليلية تأصيلية ومقارنة وفقاً لأحكام قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 والفقه القانوني لأستاذة المادة



## المرجع والمنهج المعتمد:

كتاب قانون العمل (ص 324 - 366)

تأليف: د. عدنان العابد & د. يوسف إلياس (جامعة بغداد)

## إعداد الطالب والصفة:

بحث دراسي تحليلي مقدم لنيل التقييم الفصلي

التخصص: قانون / إدارة أعمال - العام الجامعي 2026

## المادة الأكاديمية والمشرف:

قانون الأعمال (Business Law)

إشراف الأستاذة: م.م. هالة رحمن (Ass.L. Hala Rahman)

## المبحث المستهدف بالدراسة:

الفصل الخامس / المبحث الثاني

إنهاء العقد بالإرادة المنفردة والاتفاق المشترك والجزاء

التأديبي

## 5 انتهاء العقد باتفاق إرادتي طرفيه (التقاييل الرضائي)

يُعد عقد العمل من عقود المعاوضة الرضائية التي تقوم على التراضي المتبادل؛ واستناداً إلى القاعدة الفقهية العامة "العقد شريعة المتعاقدين"، فإن الرابطة التي تنشأ بإرادة الطرفين المشتركة يجوز أن تنحل باتفاقهما المتبادل، وهو ما يعرف في الاصطلاح القانوني بـ (التقاييل أو التفاسخ الرضائي - Mutual Agreement Termination). وقد كرس المشرع في قانون العمل هذا المبدأ باعتباره تجسيداً لحرية التعاقد وسلطان الإرادة طالما لم يمس النظام العام الحمائي.



الشكل (1): التقاييل الرضائي والاتفاق المتبادل بين العامل وصاحب العمل على تسوية الحقوق وإنهاء الخدمة

### 1. الشروط الموضوعية والشكلية لصحة التقاييل

لكي يُنتج الاتفاق الرضائي على إنهاء العقد أثره القانوني المبرئ للذمة ودون إمكانية الطعن فيه، يشترط الفقه القانوني (وفق مؤلف د. عدنان العابد ود. يوسف إلياس) تحقق المتطلبات التالية:

- **التراضي الخالي من العيوب:** يجب أن تصدر إرادة العامل عن بيئة واختيار حر، دون وقوعه تحت تأثير الإكراه المادي أو المعنوي، أو التدليس والتغريير من قبل صاحب العمل للتخلص منه.
- **الأهلية القانونية للتعاقد:** تمتع الطرفين بأهلية التصرف وإسقاط الالتزامات وقت إبرام اتفاق الإنهاء.
- **الشكلية والتوثيق الكتابي:** يشترط قانون العمل أن يثبت اتفاق الإنهاء كتابة، منعاً للمنازعات وحماية للطرف الأضعف في العلاقة العقدية.

### 2. الحماية القانونية للعامل من التقاييل الصوري

نظراً لاحتمال استغلال صاحب العمل نفوذه الاقتصادي لحمل العامل على توقيع استقالة مسبقة أو تنازل إجباري يرتدي ثوب "التقاييل الرضائي"، وضع المشرع العمالي قيوداً صارمة:

#### 📌 قاعدة بطلان التنازل عن الحقوق العمالية (النظام العام):

تنص القواعد الآمرة في قانون العمل على **بطلان كل مصالحة أو إبراء أو تنازل** يجريه العامل عن أي حق من حقوقه المقررة قانوناً (مثل مكافأة نهاية الخدمة، بدلات الإجازات المتراكمة، أو أجور العمل الإضافي)، إذا وقع هذا التنازل أثناء قيام العقد أو بمناسبة إنهائه، ما لم يكن الاتفاق يتضمن مزايا وشروطاً أصح للعامل من الحد الأدنى القانوني.

### 3. الآثار المترتبة على إنهاء العقد بالاتفاق

يترتب على تمام التقاييل الصحيح انقضاء التزامات الطرفين للمستقبل، وتصفية المستحقات المالية للعامل فوراً، مع التزام صاحب العمل بتسليم العامل شهادة نهاية الخدمة وخلو الطرف، وإعادة أوراقه ومستنداته المودعة لدى المنشأة دون أي رسوم أو قيد.

## 5 إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للعامل (الاستقالة والترك المشروع)

أقر التشريع العمالي الحديث مبدأ حرية العمل كأحد الحقوق الدستورية الأصيلة، ومن ثم حظر إجبار العامل على الاستمرار في عمل لا يرغب فيه تأكيداً لتحريم العمل القسري (Forced Labour). وبناءً عليه، يملك العامل رخصة إنهاء العقد بإرادته المنفردة سواء عبر **الاستقالة النظامية**، أو من خلال **الترك الفوري المشروع** نتيجة إخلال صاحب العمل بالتزاماته.



الشكل (2): ممارسة العامل لحقه القانوني في تقديم إشعار الاستقالة الرسمي المكتوب لصاحب العمل

### 1. التنظيم القانوني للاستقالة وضوابط مهلة الإخطار

الاستقالة هي تعبير صريح ومكتوب يصدر من العامل يعلن فيه رغبته في وضع حد للرابطة العقدية. ولضمان عدم مباغتة صاحب العمل وإرباك النشاط الإنتاجي، فرض القانون ضوابط جوهرية:

- **الإخطار المسبق (Notice Period):** يتعين على العامل توجيه إخطار خطي لصاحب العمل قبل موعد الإنهاء الفعلي بفترة محددة (غالباً 30 يوماً في العقود غير محددة المدة).
- **الاستمرار في أداء العمل:** يظل العامل ملزماً بأداء واجباته المهنية طوال مهلة الإخطار لقاء تقاضي أجره كاملاً، ولا يجوز له الانقطاع المفاجئ وإلا التزم بتعويض صاحب العمل ببديل مهلة الإنذار.
- **العدول عن الاستقالة:** يمنح الفقه والقضاء العمالي العامل مهلة محددة (عادة خلال فترة الإخطار أو أسبوع من تقديمها) للرجوع عن استقالته إذا ثبت أنه قدمها تحت ضغط نفسي طارئ ما لم يكن صاحب العمل قد رتب بديلاً.

### 2. حالات الترك الفوري للعمل دون إخطار (الإنهاء المشروع لحماية العامل)

استثناءً من قاعدة الإخطار المسبق، أجاز القانون للعامل مغادرة العمل فوراً مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية ومكافأة نهاية الخدمة، بل ومطالبته بالتعويض عن الفصل التعسفي، في حالات انتهاك صاحب العمل للجسيم:

#### 🔥 حالات الإنهاء الفوري المشروع من جانب العامل:

- **التخلف عن دفع الأجر:** امتناع أو تأخر صاحب العمل عن صرف الراتب المستحق للعامل دون مسوغ قانوني.
- **الاعتداء والمساس بالكرامة:** وقوع اعتداء بدني، سب، أو سلوك مخل بالشرف والآداب من صاحب العمل أو ممثله بحق العامل أو أحد أفراد أسرته.
- **الخطر الداهم على السلامة:** وجود خطر جسيم يهدد صحة العامل أو حياته في بيئة العمل مع تقاعس الإدارة عن تنفيذ تدابير السلامة المهنية المقررة.
- **الغش في شروط التعاقد:** تكليف العامل بصورة قسرية بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن المسمى الوظيفي المتفق عليه.

## 5 إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لصاحب العمل والفصل التعسفي

تُعد سلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل من أدق موضوعات قانون العمل وأكثرها حساسية: فالأصل أن رب العمل يتمتع بسلطة إدارة منشأته وتنظيمها، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل قيدها المشرع بقيود صارمة منعاً للتعسف وحمايةً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعامل باعتباره الطرف الضعيف تعاقدياً.



الشكل (3): انعقاد جلسات التحقيق الإداري ومراجعة مسوغات إنهاء الخدمة بحضور الإدارة والمستشار القانوني

### 1. الأسباب المشروعة لإنهاء الصادر من صاحب العمل

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا استند إلى سبب جدي ومشروع يقرره القانون، ومن أبرز هذه الحالات:

- **الأسباب الهيكلية والاقتصادية:** تقليص حجم النشاط، إغلاق فرع، أو إدخال تكنولوجيا حديثة تؤدي لإلغاء وظائف، ويشترط في ذلك إشعار وزارة العمل والحصول على موافقة لجان إنهاء الخدمة المختصة.
- **عدم الكفاءة المهنية للعامل:** ثبوت عجز العامل عن أداء واجباته المهنية المقررة بالرغم من توجيه إنذارات خطية له وإتاحة فرصة معقولة للتدريب والتحسين.
- **بلوغ السن القانونية للإحالة إلى التقاعد:** استيفاء العامل لشروط التقاعد القانوني واستحقاق الراتب التقاعدي المضمون.

### 2. ماهية الفصل التعسفي (Unfair Dismissal) ومعايير

يتحقق **الفصل التعسفي** متى أنهى صاحب العمل الرابطة العقدية دون سبب قانوني مشروع، أو إذا كان الإنهاء مشوباً بالانحراف بالسلطة، أو بدافع الكيد والتمييز.

#### 🏛️ معايير حظر الإنهاء التعسفي وفقاً لقانون العمل:

يُعد الإنهاء تعسفياً وباطلاً حكماً إذا استند إلى: ممارسة العامل لنشاط نقابي مشروع، التقدم بشكوى ضد صاحب العمل أمام الجهات الرسمية، التمييز القائم على الجنس أو العرق أو الدين، أو الإنهاء أثناء تمتع العامل بإجازته القانونية (كالمرضية، إجازة الوضع والأمومة).

### 3. الآثار القضائية المترتبة على ثبوت التعسف

إذا قضت محكمة العمل أو اللجان المختصة بعدم مشروعية قرار الفصل، تترتب الآثار القانونية الحاسمة:

- **إعادة العامل إلى عمله (Reinstatement):** إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى وظيفته وصرف كامل أجوره عن فترة التوقف التعسفي.
- **التعويض المالي الجابر للضرر:** في حال تعذر الإعادة، يحكم للعامل بتعويض مادي ومعنوي يعادل أجر عدة أشهر عن كل سنة خدمة، فضلاً عن بدل مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة كاملة.

## § الفصل التأديبي وإنهاء العقد لارتكاب الخطأ الجسيم

يمثل الفصل التأديبي أشد العقوبات الانضباطية التي يملكها صاحب العمل في مواجهة العامل المخالف، حيث يؤدي إلى حرمان العامل من عمله ومصدر رزقه، وقد يمتد لحرمانه من مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة. ولذلك أحاط المشرع هذه العقوبة بسياج من الضمانات الصارمة وحصر أسبابها في "الخطأ الجسيم" الوارد في ص 346 وما بعدها من المرجع الدراسي.



الشكل (4): الرقابة القضائية لمحاكم العمل ولجان التحكيم لضمان شرعية الجزاءات التأديبية وحماية حقوق الأطراف

### 1. صور الخطأ الجسيم المبررة للفصل الفوري (المادة 346)

حدد المرجع الفقهي وقانون العمل العراقي حالات حصرية تبلغ حداً من الجسامه لا يمكن معه استمرار الرابطة العقدية:

- 1. **الخطأ الجسيم المنشئ لضرر مادي فادح:** إتيان العامل فعلاً أو إهمالاً ينتج عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، ويشترط القانون لصحة الفصل إبلاغ الجهة المختصة أو مركز الشرطة بالحادث خلال (24 إلى 48) ساعة من وقت العلم به.
- 2. **انتحال صفة أو تقديم مستندات مزورة:** لجوء العامل للتزوير في شهاداته أو هويته للحصول على العمل.
- 3. **إفشاء أسرار المنشأة الصناعية أو التجارية:** إفشاء العامل لأسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم عمله مما ألحق بالمنشأة أضراراً تنافسية جسيمة.
- 4. **التغيب غير المشروع عن العمل:** انقطاع العامل دون عذر مشروع لمدة تزيد عن الحدود القانونية (كعشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة)، بشرط توجيه إنذار كتابي رسمي له.
- 5. **الاعتداء على صاحب العمل أو الرؤساء:** الاعتداء بالضرب أو التهديد أو التحرش أثناء أوقات العمل أو بسببه.

### 2. الضمانات الإجرائية الجوهرية قبل توقيع عقوبة الفصل

لا يملك صاحب العمل سلطة توقيع الفصل اعتباطياً، بل رسم القانون مساراً إجرائياً إلزامياً تحت طائلة البطلان:

#### الضمانات الإجرائية الواجبة لصحة الفصل التأديبي:

- إجراء تحقيق كتابي رسمي:** إخطار العامل خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه خلال فترة وجيزة من اكتشافها.
- كفالة حق الدفاع:** سماع أقوال العامل وتمكينه من تقديم دفوعه وشهوده وحضور ممثل نقابي معه.
- تسبب القرار:** صدور قرار الفصل مسبباً بصورة دقيقة ومودعاً في ملفه الشخصي مع إخطاره خطياً به.
- الخضوع للرقابة القضائية:** حق العامل في الطعن بقرار الفصل أمام محكمة العمل المختصة خلال المهل القانونية.

## خاتمة التقرير والدراسة المقارنة

## المقارنة التشريعية الشاملة، النتائج وقائمة المراجع

يوضح الجدول المقارن التالي الفروق القانونية الجوهرية بين الحالات الأربع لإنهاء عقد العمل موضوع المبحث الثاني، والتي تشكل جوهر مادة قانون الأعمال:

| وجه المقارنة           | أولاً: التقايل الرضائي  | ثانياً: استقالة العامل           | ثالثاً: إنهاء صاحب العمل     | رابعاً: الفصل التأديبي (خطأ جسيم) |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| مصدر الإرادة           | تطابق إرادتي الطرفين    | الإرادة المنفردة للعامل          | الإرادة المنفردة للإدارة     | جزاء انضباطي صادر من الإدارة      |
| مهلة الإخطار (الإنذار) | حسب ما يتم الاتفاق عليه | ملزمة (إلا بالحالات الاستثنائية) | إلزامية ومقيدة قانوناً       | يسقط الحق فيها فوراً              |
| مكافأة نهاية الخدمة    | مستحقة بالكامل          | مستحقة وفق سنوات الخدمة          | مستحقة كاملة + تعويض إن تعسف | قد يُحرم منها أو من جزء منها      |
| التعويض المالي         | لا يوجد (لتراضيهما)     | لا يوجد (إلا إذا أخل بالإنذار)   | مستحق إذا ثبت التعسف         | يحق لرب العمل طلب تعويض الضرر     |
| الرقابة القضائية       | التأكد من سلامة الرضا   | التأكد من حرية الاستقالة         | رقابة مشروعية مسوغ الإنهاء   | رقابة التناسب وحق الدفاع والتحقيق |

## 1. أهم النتائج والتوصيات المستخلصة

- التوازن بين مصلحة العمل وحماية العامل: يحرص المشرع على عدم تعطيل استثمارات صاحب العمل وفي ذات الوقت حماية العامل من الطرد التعسفي والفقر المفاجئ.
- أهمية الإثبات الكتابي والتوثيق: يُعد التوثيق الكتابي حجر الزاوية في حل النزاعات العمالية. سواء في تقديم الإخطارات أو محاضر التحقيق الإداري.
- التوصية بتفعيل الوساطة والتوفيق: تشجيع اللجان العمالية المشتركة ومكاتب العمل على تسوية النزاعات حياً قبل تصعيدها إلى المحاكم لتقليل كلفة التقاضي.

## 2. قائمة المصادر والمراجع المعتمدة

- المرجع الرئيسي المعتمد: د. عدنان العابد (أستاذ قانون العمل والضمان المساعد بكلية القانون - جامعة بغداد) & د. يوسف إلياس (أستاذ مساعد بمعهد الإدارة - بغداد)، كتاب *قانون العمل*، الفصل الخامس: انتهاء عقد العمل، المبحث الثاني: إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه أو كليهما، الصفحات (324 - 366)، الناشر: العاتك لصناعة الكتاب - القاهرة، توزيع: المكتبة القانونية - بغداد.
- التشريع الأساسي: قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 وتعديلاته والتعليمات الوزارية المنفذة له.
- المقرر الدراسي: مادة قانون الأعمال (Business Law)، إشراف الأستاذة: م.م. هالة رحمن (Ass.L. Hala Rahman).
- المراجع المقارنة: اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO) المتعلقة بإنهاء الاستخدام (الاتفاقية رقم 158 والتوصية رقم 166).